



📖 Tankönyv: 1. lecke: A Közel-Kelet civilizációi, 10-11. oldal.

Idő és hely: a **Kr. e. 18. században**, az ókori **Közel-Keleten** járunk. Hammurapi **Babilon** királya volt; a város Mezopotámiában, az Eufrátesz mellett, a **mai Irak területén** feküdt.

⚡ Röviden

- **Hammurapi** babiloni király volt a Kr. e. 18. században; törvényeit ékírással kőoszlopra vésték.
- Fő elve a **talió-elv**: "szemet szemért, fogat fogért"; mellette megjelenik a **kártérítés** (az okozott kár megtérítése).
- A büntetések nagyon **szigorúak** voltak, és a tettes és a sértett **társadalmi helyzetétől** függtek (előkelő, közrendű szabad, félszabad vagy rabszolga); védték a **tulajdont**; a család **apai fennhatóság** alatt állt.
- A **szokásjog** a közösség által kötelezőnek elfogadott szokásokon alapul.
💡 ☹ gépi magyarázat
- Hammurapi gyűjteménye a szokásjoggal szemben írásba foglalt (**kodifikált**), konkrét esetekhez rendelt ítéleteket rögzít; ezek mintául szolgáltak a további ítéletekhez. A jogfejlődés egyszerűsített modelljében a szóbeli hagyomány és a kötelező érvényű, általános írott törvények közötti átmenetet szemlélteti.
■ A tankönyv alapján
- Ma is használt jogi fogalmak: per, vádló, tanú, bizonyítás, kártérítés.

📖 A fejezet összefoglalója: **Összefoglaló: Az ókori Kelet**

Hammurapi törvénykönyve az egyik legrégebbi írásban fennmaradt törvénygyűjtemény. **Mezopotámia** babiloni korszakából való. Szabályai megmutatják, hogyan védték a tulajdont, hogyan büntették a testi sértést, és miért számított az emberek társadalmi helyzete.

Hol és mikor?

 Óra: ☹ szept., szept. 18.

A Kr. e. 18. században Babilon Mezopotámia legfontosabb központjává vált.

Hammurapi uralma alatt egyesítette Mezopotámiát. Törvényeit ékírással egy több mint két méter magas, fekete kőoszlopra vésték. Az oszlopot a Kr. e. 12. században egy elámi király hadizsákmányként Szúzába, a mai Irán területére vitte; itt találták meg 1901-ben. Ma a párizsi Louvre-ban látható.

 ☹ gépi kiegészítés

Samas napistent az igazságosság isteneként is tisztelték. Hammurapi azt hirdette, hogy Samastól kapta a jogot az igazságszolgáltatásra. Ezzel az isteni felhatalmazással indokolta törvénykezését, és erősítette törvényeinek tekintélyét.

 ☹ gépi magyarázat

Babilon nevét a Biblia **Bábel tornyáról** szóló történetéből is ismerheted. Ezt a történetet Babilon hatalmas zikkuratjával, vagyis toronytemplomával szokás összekapcsolni. A bibliai elbeszélés vallási hagyomány, nem Hammurapi korának pontos építészeti leírása.

 ☹ gépi magyarázat

Miért fontos, hogy leírták?

A **szokásjog** a közösség által kötelezőnek elfogadott szokásokra épül. Az írásba foglalás rögzített hivatkozási alapot ad: könnyebb összevetni, milyen ítéletet hoznak hasonló esetekben. Így a bíró kevésbé dönthetett a saját tetszése szerint, vagyis önkényesen. Ez önmagában nem garantált igazságos bíraskodást, és nem jelentette, hogy mindenki tudott olvasni.

 ☹ gépi magyarázat

Hammurapi gyűjteménye még nem mai értelemben vett törvénykönyv. **Konkrét esetekhez rendel ítéleteket:** például megnevezi a testi sértést, majd az érte járó büntetést. Az ilyen ítéletminták támpontot adhattak hasonló ügyek eldöntéséhez. A gyűjteményből a kor társadalmi és tulajdonviszonyait is megismerhetjük.

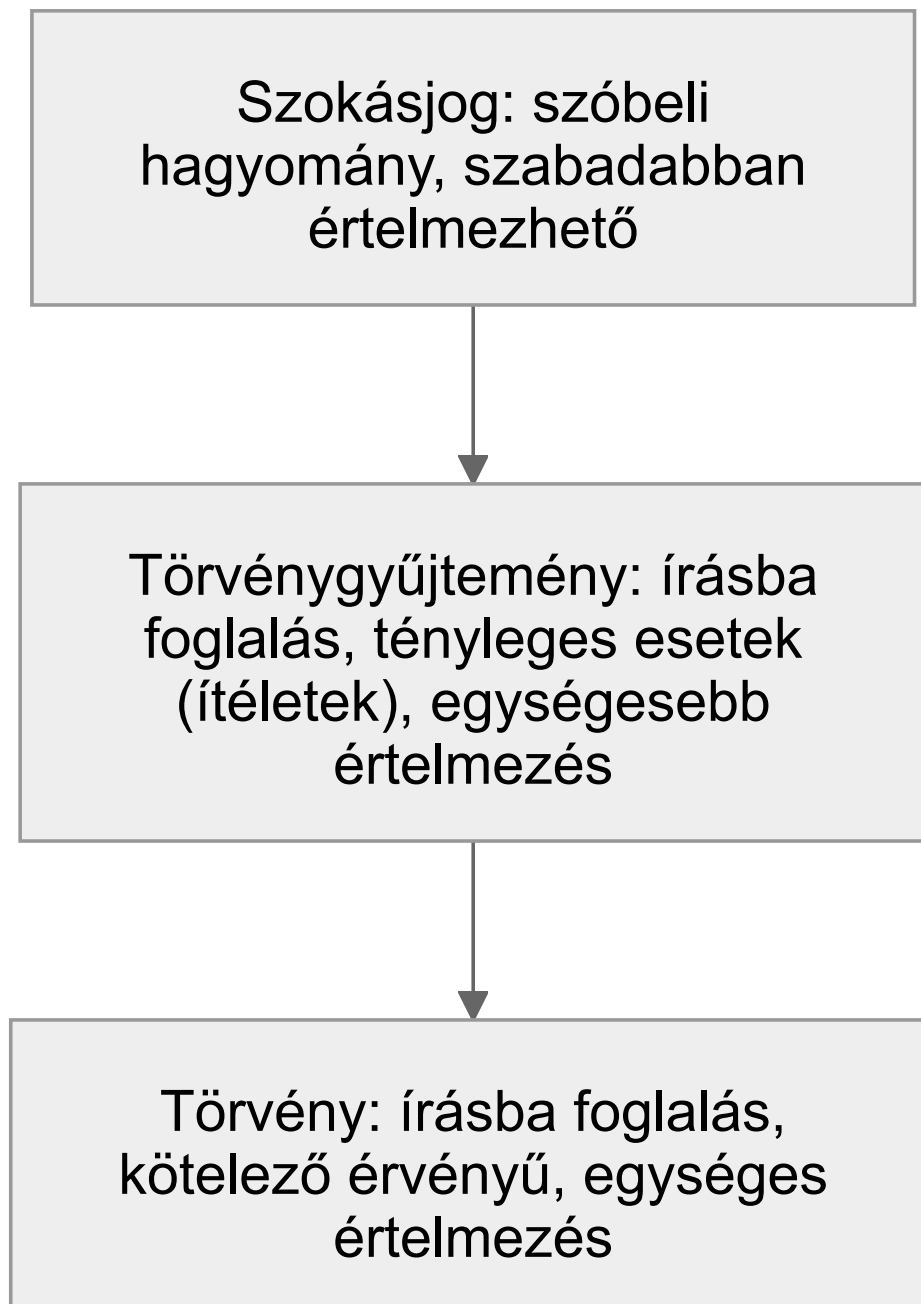
 A tankönyv alapján

Az írott jog kialakulását az alábbi **egyszerűsített modell** foglalja össze. A nyilak a szabályok egyre pontosabb rögzítését szemléltetik.

 A tankönyv alapján

A **szokásjogot** a közösség írásba foglalás nélkül is kötelezőnek fogadja el. A modellben a **törvény** kötelező erejét az állami előírás adja. Az **egységes értelmezés** azt a célt jelenti, hogy ugyanazt a szabályt hasonló ügyekben következetesen alkalmazzák; ehhez az írott szöveget is értelmezni kell. Az írásba foglalás nem jelent egyenlő jogokat: a szabályok társadalmi csoportonként eltérhetnek. A három szakasz tanulási vázlat, nem minden társadalom azonos története.

💡 © gépi magyarázat



Szövegesen: a modell a szóban továbbadott szokásoktól az írásba foglalt ítéletmintákon át az általános, kötelező szabályokig vezet. Hammurapi gyűjteményét a középső szakasz szemlélteti. A társadalom rétegződése, a gazdasági kapcsolatok bővülése és az állam

kiépülése egyaránt növelte a rögzített szabályok jelentőségét. Az írásba foglalás idegen szóval **kodifikáció**.

 A tankönyv alapján

Mit tartalmaz? A törvénykönyv jellemzői

 Óra: ☹ | szept., szept. 18.

A törvénygyűjtemény fő jellemzői a következők. A zárójeles számok a gyűjtemény számozott pontjait, más néven paragrafusait jelölik.

- Fejlett jogélet: kidolgozott szabályok, perek és bíraskodás; a jog írásban rögzített.
- A tulajdon védelme.
- "Szemet szemért" elv, más néven talió-elv (196., 200.).
- Az okozott kár megtérítése (198., 201.).
- Nagyon szigorú büntetések (22.).
- A család apai fennhatóság alatt áll (195.).
- Különböző társadalmi helyzet - eltérő büntetési tétel.
- Megjelennek a ma is használt jogi fogalmak: kártérítés, bizonyítás, vádló, tanú, per.

Talió esetén az elkövető ugyanazt a testi sérelmet szenved el, amelyet ő okozott. **Kártérítés** esetén az okozott kárért fizetnie kell.

 ☹ gépi magyarázat

A kártérítést ezüstben, súly szerint mérték, mert pénzérme még nem volt. A **mina** súlyegység, kb. 500 g; egy mina ezüst tehát kb. fél kiló ezüst.

 ☹ gépi kiegészítés

A törvények a társadalmi helyzet szerint különböztettek: az **előkelők**, a **közrendű szabadok**, a **félszabadok** és a **rabszolgák** jogai és védelme eltért. A példák megértéséhez két helyzetet különböztess meg: a **szabadok rendjéhez tartozó embert** és az alacsonyabb jogállású **muskénomot**, vagyis félszabadot. A muskénom nem rabszolga.

Az egyes szabályokból látszik, mit védtek, és milyen következménnyel járt a szabály megszegése:

Paragrafus	Tartalma (röviden)	Melyik jellemzőt mutatja?
22.	a rabláson, vagyis erőszakos elvételen rajtakapott tettest halállal büntetik ⚠️ 📺 gépi javítás	szigorú büntetés, tettenérés
195.	ha a fiú megüti az apját, levágják a kezét	apai fennhatóság
196.	ha valaki egy (vele egyenrangú) szabad ember szemét kiüti, az ő szemét is kiütik	talió-elv
197.	ha egy szabad ember a szabadok rendjéhez tartozó ember csontját töri el, az ő csontját is eltörik	talió-elv
198.	ha egy muskénom szemét üti ki vagy csontját töri el, egy mina ezüstöt fizet ¹ ⚡ 📺 gépi kiegészítés	kártérítés, eltérő büntetés
200.	ha egy vele egyenrangú ember fogát üti ki, az ő fogát is kiütik	talió-elv
201.	ha egy muskénom fogát üti ki, egyharmad mina ezüstöt fizet	kártérítés, eltérő büntetés

📖 A tankönyv alapján

További szabályok a tulajdonról, a bizonyításról és az öntözésről:

Pont	Tartalma (röviden)	Mit mutat?
1.	aki gyilkossággal vádol valakit, de nem bizonyítja, azt megölik	a vádlónak bizonyítania kell
8.	aki ökröt, juhot, disznót lop a templomtól vagy a palotától, harmincszorosan fizet, a muskénomtól tízszeresen	a tulajdon védelme, rang szerinti különbség
53.	aki nem erősíti meg a gátját, és miatta víz alá kerül a föld, megfizeti az elpusztult gabonát	az öntözés fontossága
199.	aki egy rabszolga szemét szúrja ki, a rabszolga árának felét fizeti	a rabszolga a gazdája tulajdona

📖 A tankönyv alapján

A 196. és a 198. pont együtt mutatja a rangtól függő büntetést. A 22. pont a vagyon védelmét súlyos büntetéssel szolgálta. Az 53. pontból az öntözés közös felelőssége is látszik: egy gát elhanyagolása a szomszédok termését is tönkretehetette.

💡 📺 gépi magyarázat

A fontos elvek elmagyarázva

A **"szemet szemért, fogat fogért"** név nem csak szem- és fogsértésre utal: a talió-elv csonttörésre is vonatkozott. A **197. pont** szerint, ha egy szabad ember a szabadok rendjéhez tartozó ember csontját törte el, az ő csontját is eltörték.

 A tankönyv alapján

Az alábbi ábra a 197. és a 198. pontot veti össze: ugyanazért a csonttörésért a sértett társadalmi helyzetétől függően talió vagy ezüstben fizetett kártérítés járt.

 © gépi magyarázat

Hammurapi törvénygyűjteménye

Kr. e. 18. század • Babilon, Mezopotámia • mai Irak

Hammurapi babiloni király írásban rögzítette az ítéleteket.
A 197. és 198. pont a törvénygyűjtemény két számozott részlete.

Ugyanaz a tett, más büntetés?

Egy szabad ember eltöri egy másik ember csontját.

197. pont • Talió-elv  “Szemet szemért, fogat fogért” A sértett: A szabadok rendjéhez tartozó ember A büntetés: A tettes csontját is eltörik. 	198. pont • Kártérítés  A sértett: Muskénium (félszabad) A büntetés: Egy mina ezüst fizetése. Az okozott kár megtérítése. 
--	---

A talió nem csak szemre és fogra vonatkozott.

A büntetés a sértett társadalmi helyzetétől is függött.



A mina súlyegység.

A 197. pont a taliót, a 198. pont az egy mina ezüsttel történő kártérítést szemlélteti. A szereplők és a környezet illusztrációk.

Az ábra megnyitása nagy méretben

- **Talió-elv:** a büntetés ugyanolyan kárt okoz a tettesnek, amelyet ő okozott: "szemet szemért, fogat fogért". Ma ez kegyetlennek tűnik, de akkor korlátot is jelentett: a sértett nem állhatott bosszút nagyobb kárral, mint amit elszenvedett.
- **Kártérítés:** a tettes nem ugyanazt a sérülést kapja, hanem fizet a kárért. Ma is így van: például ha valaki eltöri a szomszéd ablakát, ki kell fizetnie.
- **Eltérő büntetés rang szerint:** a 196. és a 198. pont összevetése mutatja. Ha egyenrangú szabad ember szemét üt ki, a tettes szemét is kiütik; ha egy muskénusét (félszabadét), elég fizetni. Tehát ugyanazért a tettért más a büntetés attól függően, ki a sértett.
- **Apai fennhatóság:** az apa a családtagjai felett szinte tulajdonosként rendelkezett. Adóssága miatt a feleségét vagy a gyermekét is szolgálatra adhatta a hitelezőnek, vagyis annak, akinek tartozott (117. pont). Ez a szolgálat három évig tarthatott. A 195. pont külön védte az apát a fia bántalmazásával szemben.²

💡 ☹ gépi magyarázat

A jogi eljárásokhoz kapcsolódó fogalmak segítenek megérteni, hogyan bíráltak el egy ügyet:

Fogalom	Jelentése
per	jogvita a bíróság előtt
tettenérés	a tett végrehajtása közben leplezik le az elkövetőt
bizonyítás	az állítások alátámasztása bizonyítékokkal, például tárgyakkal vagy tanúvallomással 💡 ☹ gépi magyarázat
tanú	a perben elhangzó állításokat igazoló vagy cáfoló személy

📖 A tankönyv alapján

A **vádoló** az, aki valaki ellen vádat emel. A **kiskorú** olyan személy, aki életkora miatt még nem rendelkezik a felnőttek teljes jogi önállóságával; a gyűjtemény róla is külön rendelkezett.

💡 ☹ gépi magyarázat

A büntetéseknek és végrehajtásuknak több céljuk és módjuk volt:

- **Cél:** az élet és a vagyon védelme.
- **Módszer:** megtorlás, kártalanítás, "szemet szemért, fogat fogért".
- **A végrehajtás célja; eszközei:** halál, csonkítás, vagyonelkobzás.

A **talió** testi megtorlást alkalmazott. A **kártérítés** a veszteség pótlását írta elő újabb testi sérülés okozása helyett; ebből a szempontból **előrelépés a jog fejlődésében**. Ez értékelési szempont, nem a két megoldás megjelenésének időrendje. Hammurapi gyűjteményében egymás mellett szerepeltek; a társadalmi helyzet befolyásolta, melyiket alkalmazták.

📖 A tankönyv alapján

A szigorú büntetések között halálbüntetés és csonkítás is szerepelt, de számos rendelkezés fizetést vagy kártérítést írt elő. Az apa hatalmát is korlátozhatták szabályok: ha ki akarta zárni a fiát az örökségből (ez a **kitagadás**), az indokát bírónak kellett megvizsgálnia.

+ ☹ gépi kiegészítés

Adósság és társadalmi kiszolgáltatottság

📅 Óra: szept. 18.

A társadalmi helyzet eltérő jogokat és védelmet jelentett. Megkülönböztették az előkelőket, a közrendű szabadokat, a félszabadokat és a rabszolgákat. Az adósság szabad embereket is szolgálatra kényszeríthetett.

Adós az, aki tartozik; **hitelező** az, akinek tartoznak. Az **adósrabszolgaság** adósság miatt kialakuló személyes függés és kényszerű munkavégzés. Az 54. pont a meg nem térített kár súlyos következményét, a 117. pont az adósság miatti szolgálat időbeli korlátozását mutatja.

💡 ☹ gépi magyarázat

Az **54. pont** az 53. pontban leírt gátszakadáshoz kapcsolódik. Ha a felelős nem tudja megtéríteni az elpusztult gabonát, őt rabszolgának, vagyonát pedig áruba bocsátják, és az árából kárpótolják a károsultakat.

📖 A tankönyv alapján

A **117. pont** szerint az adósság miatt szolgálatra átadott adós, felesége, fia vagy lánya három évig dolgozik a hitelezőnél, és a negyedik évben felszabadul.²

📖 A tankönyv alapján

Amit érdemes megjegyezni

📅 Óra: ☹ szept.

- Hammurapi babiloni király a Kr. e. 18. században; törvényeit kőoszlopra vésték.
- Fő elve a talió-elv: "szemet szemért, fogat fogért".
- A büntetés a társadalmi helyzettől függött.
- Sok ma is használt jogi fogalom (tanú, per, bizonyítás) már itt megjelenik.



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Ki volt Hammurapi, és mikor élt?
2. Miért fontos, hogy a szabályokat leírták?

3. Mi a talió-elv? Melyik pontok mutatják?
4. Hogyan mutatja a 196. és a 198. pont, hogy a büntetés rangtól függött?
5. Miben különbözik a kártérítés a taliótól?
6. Mit jelent a kodifikáció, és mit rögzített Hammurapi gyűjteménye?
7. Mit jelent a vádló, a tanú és a kártérítés?
8. Milyen következménye lehetett a meg nem térített kárnak, és meddig tartott a 117. pont szerinti adósságszolgálat?

Források

1. Christine Hayes: [Introduction to the Old Testament \(Hebrew Bible\)](#), [Lecture 10 \(Yale University\)](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩²
2. Yale Law School, Avalon Project: [Code of Hammurabi \(L. W. King fordítása\)](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩²

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Ki volt Hammurapi, és mikor élt?

Babiloni király a Kr. e. 18. században; egyesítette Mezopotámiát. A törvényeit egy több mint két méter magas kőoszlopra vésték.

2. Miért fontos, hogy a szabályokat leírták?

A rögzített szöveg hivatkozási alapot ad a hasonló esetek összevetéséhez: a bíró kevésbé dönthetett a saját tetszése szerint. Ez azonban nem garantálta, hogy minden döntés igazságos.

3. Mi a talió-elv? Melyik pontok mutatják?

A büntetés ugyanolyan kárt okoz a tettesnek, amelyet ő okozott: "szemet szemért, fogat fogért". A 196. pont a szem, a 200. pont a fog sérülésére példa.

A 197. pont a csonttörésre alkalmazza a taliót.

 A tankönyv alapján

4. Hogyan mutatja a 196. és a 198. pont, hogy a büntetés rangtól függött?

Ha valaki egy egyenrangú szabad ember szemét üti ki, az ő szemét is kiütik (196.).

 A tankönyv alapján

Ha egy muskénumét (félszabadét), egy mina ezüstöt fizet (198.).¹

  gépi kiegészítés

5. Miben különbözik a kártérítés a taliótól?

A tettes nem ugyanazt a sérülést kapja, hanem fizet a kárért.

A kártérítés a veszteség pótlását írja elő újabb testi sérülés okozása helyett; ebből a szempontból előrelépés a jog fejlődésében. Ez értékelés, nem időrend: a talió és a kártérítés Hammurapi gyűjteményében egymás mellett szerepelt, alkalmazásuk a társadalmi helyzettől is függött.

 A tankönyv alapján

6. Mit jelent a kodifikáció, és mit rögzített Hammurapi gyűjteménye?

A kodifikáció a jog írásba foglalása. Hammurapi gyűjteménye konkrét esetekhez rendelt ítéleteket. A jog kialakulásának egyszerűsített modelljében ez a szokásjog és az általános írott törvények közötti szakaszt szemlélteti.

 A tankönyv alapján

7. Mit jelent a vádló, a tanú és a kártérítés?

A vádló valaki ellen vádat emel; a kártérítés az okozott kár megtérítése.

  gépi magyarázat

A tanú a perben elhangzó állításokat igazolja vagy cáfolja.

 A tankönyv alapján

8. Milyen következménye lehetett a meg nem térített kárnak, és meddig tartott a 117. pont szerinti adósságszolgálat?

Az 54. pont szerint, aki a gátszakadás kárát nem tudja megtéríteni, azt rabszolgának, vagyont áruba bocsátják, és az árából kárpótolják a károsultakat.

 A tankönyv alapján

A 117. pont az adósság miatt szolgáló családtagok három év utáni felszabadításáról rendelkezik.

 A tankönyv alapján

[Részletesen.](#)

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>